

1500029-40.2021.8.26.0551
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Rudi Hiroshi Shinen
Comarca: Limeira
Foro: Foro de Limeira
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 11/10/2022
... Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO, SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E REGIME ABERTO - IMPOSSIBILIDADE - PRISÃO EM FLAGRANTE E CONFISSÃO DA POSSE PARA USO - CONDENAÇÃO POR TRÁFICO BEM LANÇADA, ESCORADA NOS RELATOS COLHIDOS EM CONTRADITÓRIO - APENAMENTO BRANDO - FOI RECONHECIDO O "TRÁFICO PRIVILEGIADO" E A PENA FOI ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Limeira
Foro de Limeira
2ª Vara Criminal
Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500029-40.2021.8.26.0551 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500029-40.2021.8.26.0551
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2003044/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 15504560 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 57/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2003044 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2003044 - DEL.POL.IRACEMÁPOLIS, 57/21/923 - DEL.POL.IRACEMÁPOLIS
Autor:
Justiça Pública
Réu:
YORRA GUILHERME RODRIGUES

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Rudi Hiroshi Shinen

Vistos.

YORRA GUILHERME RODRIGUES, devidamente qualificado, foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, supostamente, no dia 05 de janeiro de 2021, por volta das 01h05min, na Rua Gabriel Chaves, nº 20, Jardim Hermínio Demarchi, na cidade de Iracemápolis, comarca de Limeira, trazia consigo, para fins de tráfico, 04 (quatro) porções de "CANNABIS SATIVA L.", pesando no total 90,08 g (noventa gramas e oito decigramas), e 13 (treze) flaconetes contendo "COCAÍNA", pesando no total 3,42 g (três gramas e quarenta e dois centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Regularmente notificado (fl. 132), o réu apresentou defesa preliminar às fls. 138/139.

A denúncia foi recebida em 06 de julho de 2021 (fls. 141/142).

Durante a instrução, as testemunhas foram ouvidas e o réu foi interrogado ao final.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação, nos termos da denúncia, enquanto a Defensoria Pública pugnou, preliminarmente, pela nulidade decorrente da atuação ilegal da Guarda Municipal, bem como da ilegalidade das buscas domiciliar e pessoal. No mérito, pede a absolvição, por insuficiência probatória, realizando considerações subsidiárias acerca da pena (fls. 165/176).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, afasto a alegação de nulidade, uma vez que o delito de tráfico, na modalidade guardar em depósito, é nitidamente permanente, e a própria Constituição da República autoriza o ingresso na residência, sem o consentimento do morador, nos casos de flagrante delito, a teor do artigo 5º, inciso XI, da Carta Magna. Nesse sentido:

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - Preliminar de nulidade - Invasão de domicílio - Ilícitude das provas - Inocorrência - Crime permanente - Preliminar afastada - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade, bem como o dolo de mercancia - Validade dos depoimentos - Inexistência de contradição com as demais provas - Circunstâncias da apreensão que denotam o dolo de mercancia - Manutenção da condenação - Penas que comportam redução - Descabimento de concessão da redutora prevista no art. 33, § 4º, diante da reincidência do acusado - Redução ou isenção da pena de multa - Não cabimento, eis que expressamente prevista no preceito secundário do tipo penal - Regime fechado mantido - Recurso parcialmente provido (voto n. 42554). (TJSP; Apelação Criminal 1500218-86.2019.8.26.0648; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Urupês - Vara Única; Data do Julgamento: 20/07/2020; Data de Registro: 20/07/2020, g.n.)

Ademais, a Guarda Municipal pode atuar ostensivamente, mediante patrulhamentos e rondas, a fim de proteger o patrimônio público, realizando, se o caso, a prisão em flagrante, porquanto se trata de conduta passível a qualquer pessoa. Nesse sentido:

RHC. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. APREENSÃO DE COISAS. LEGALIDADE. DELITO PERMANENTE. 1. A guarda municipal, a teor do disposto no § 8º., do art. 144, da Constituição Federal, tem como tarefa precípua a proteção do patrimônio do município, limitação que não exclui nem retira de seus integrantes a condição de agentes da autoridade, legitimados, dentro do princípio de autodefesa da sociedade, a fazer cessar eventual prática criminosa, prendendo quem se encontra em flagrante delito, como de resto facultado a qualquer do povo pela norma do art. 301 do Código de Processo Penal. 2. Nestas circunstâncias, se a lei autoriza a prisão em

flagrante, evidentemente que faculta - também - a apreensão de coisas, objeto do crime. 3. Apenas o auto de prisão em flagrante e o termo de apreensão serão lavrados pela autoridade policial. 4. Arguição de nulidade rejeitada, visto que os acusados, quando detidos, estavam em situação de flagrância, na prática do crime previsto no art. 12, da Lei 6.368/76 - modalidade guardar substância entorpecente. 5. RHC improvido. (RHC 7.916/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, LEXSTJ 115/302)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA FALTA DE PROVA VÁLIDA PARA A CONDENAÇÃO. APONTADA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DE DROGAS POR GUARDAS MUNICIPAIS. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. SÚMULA 7/STJ. I - A busca e apreensão de drogas efetuada por guardas municipais não padece da eiva suscitada, embora a Guarda Municipal não possua a atribuição de polícia ostensiva, mas apenas aquelas previstas no art. 144, § 8º. da Constituição da República, sendo o delito de natureza permanente, pode ela efetuar a prisão em flagrante e a apreensão de objetos do crime que se encontrem na posse do agente infrator, nos termos do art. 301 do CPP. Precedente (STJ AgRg no AREsp 1565524 Rel. Min Leonardo de Arruda Raposo j. 05/12/2019)

Refuta-se, ainda, a alegação de nulidade da busca pessoal, porquanto se insere no âmbito da discricionariedade dos agentes públicos, levando-se em consideração sua experiência com base no que ordinariamente ocorre, proceder à abordagem e revista nos casos em que haja fundada suspeita, o que foi corroborado pela localização de objetos ilícitos em poder do acusado. Acerca do tema, confira-se:

Apelação da Defesa - Tráfico de Drogas - Preliminares de nulidade - Ilegalidade da busca pessoal - Inocorrência - comportamento suspeito em local conhecido como ponto de tráfico de drogas e tentativa de fuga ao perceber a aproximação da viatura policial - Circunstâncias a indicar a justa causa para a atuação policial - Posterior apreensão de drogas em poder do acusado, confirmando a legalidade da abordagem - Quebra da cadeia de custódia - Inocorrência - Mero erro de digitação do laudo toxicológico que não comprometeu a prova da materialidade do delito - Preliminares rejeitadas - Mérito - Provas suficientes à condenação - Materialidade e autoria comprovadas - Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes - Apreensão de porções de 'crack' e de cocaína em poder do acusado - Negativas contraditórias apresentadas pelo réu em ambas as fases da persecução criminal - Consistentes depoimentos dos policiais militares - Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros - Pena-base fixada no mínimo legal a minguia de maus antecedentes - Acréscimo de $\frac{1}{4}$ à pena ante a circunstância agravante da reincidência - Possibilidade de redução para o patamar de $\frac{1}{6}$ - Majoração da pena em $\frac{1}{6}$ ante a causa de aumento correspondente ao tráfico de drogas praticado nas imediações de escola pública - Pena ajustada - Regime inicial fechado mantido - Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes - Rejeitadas as preliminares, recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500831-88.2019.8.26.0557; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Barretos - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/10/2020; Data de Registro: 01/10/2020, g.n.)

No mérito, a pretensão acusatória procede integralmente.

Presentes a materialidade e a autoria delitivas, a partir da prisão em flagrante (fl. 04), do auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), do auto de constatação preliminar (fls. 20/23), das fotografias (fls. 15/18), do laudo de exame químico-toxicológico (fls. 95/100), e da prova oral colhida em juízo.

De fato, o então Guarda Municipal THIAGO VINICIUS GONÇALVES afirmou que estava em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas, quando avistaram dois indivíduos, o réu e outro de bicicleta, que se evadiu. O

acusado foi abordado na porta de sua residência, com uma pochete, na qual havia dinheiro em notas fracionadas, 13 (treze) porções de "cocaína" e 4 (quatro) porções de "maconha". Indagado, o réu confessou a prática do comércio espúrio e autorizou o ingresso na casa, sendo localizados objetos relacionados ao tráfico, como panelas com resquícios de substância de pó branco, além de anotações e valores. O acusado disse que os entorpecentes haviam sido entregues por seu tio, para a comercialização.

Nesse exato sentido foi o depoimento Guarda Municipal LUIZ MIGUEL DA SILVA, que acrescentou que o denunciado já era conhecido dos meios policiais pelo tráfico.

Na delegacia, o acusado confessou os fatos, declarando que costumava pegar "kits" de "cocaína" para vender, e que, no momento da abordagem pela Guarda Municipal, estava na posse de "maconha", "cocaína" e dinheiro proveniente do tráfico. Confirmou, ainda, que as anotações caderno referiam-se à venda de drogas (fl. 07).

Em juízo, de outro lado, apresentou relato diverso, negando que estivesse na rua, e que as drogas foram, a rigor, encontradas no interior do imóvel, mas não eram suas, e sim de uma pessoa de nome Gustavo, que morava com o réu fazia uma semana.

Note-se, contudo, que o depoimento do réu se quedou absolutamente isolado no conjunto probatório colhido no bojo destes autos, destoando dos depoimentos dos Guardas Municipais.

Cumpramos ressaltar que não há motivo algum para desmerecer a palavra dos Guardas, agentes dotados de fé-pública, que agiram no estrito cumprimento do dever funcional, merecendo, assim, toda a credibilidade.

Cediço, ainda, que não demonstrada nenhuma desavença entre os agentes públicos e o réu, sendo pouco crível que incriminassem falsamente pessoas inocentes. A respeito do tema, a jurisprudência:

O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. (HC 73518-5- Relator Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal - DJU 18.10.96, p. 39.846).

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. RECEPÇÃO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - Provas dos autos suficientes a demonstrar que o apelante recebeu o veículo em questão ciente de sua origem ilícita. Dolo evidenciado - Recurso não provido. (Apelação nº 0017447-66.2015.8.26.0554, da Comarca de Santo André, Relator Desembargador LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA, 13ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 15.12.2016)

É importante ponderar que, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, a distinção entre o mero uso e o tráfico deve se dar pelos seguintes critérios:

Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

De fato, a quantidade e variedade de drogas, seu modo de acondicionamento, as circunstâncias da prisão, bem como o relato dos Guardas, além dos antecedentes infracionais (fls. 39/40), são elementos mais do que suficientes para caracterizar o intuito de traficância.

Passo a dosar a pena, nos limites do artigo 68, do Código Penal.

As circunstâncias judiciais dos artigos 59, do CP, e 42, da Lei nº 11.343/2006 são favoráveis, logo fixo a pena-base no mínimo, em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há agravantes. Presente a atenuante da menoridade relativa, porém deixo de aplicá-la, pois a pena-base partiu do piso, a teor da Súmula nº 231, do C. STJ.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena. Malgrado se trate de réu primário, de bons antecedentes, observa-se que possui diversos antecedentes infracionais na Vara da Infância e Juventude (fl. 39), inferindo-se que se dedicava ao tráfico desde a adolescência, o que obsta a incidência do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO, SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E REGIME ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE E CONFISSÃO DA POSSE PARA USO – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO BEM LANÇADA, ESCORADA NOS RELATOS COLHIDOS EM CONTRADITÓRIO – APENAMENTO BRANDO – FOI RECONHECIDO O "TRÁFICO PRIVILEGIADO" E A PENA FOI FIXADA COM BRANDURA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MINORANTE, DIANTE DO ENVOLVIMENTO ANTERIOR COM A PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS QUANDO ADOLESCENTE, MAS SEM RECLAMO MINISTERIAL, PERMANECE COMO FIXADA – REGIME FECHADO JUSTIFICADO – RECURSO DESPROVIDO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO, ESGOTADAS AS IMPUGNAÇÕES ORDINÁRIAS NESTA CORTE DE JUSTIÇA. (TJSP; Apelação Criminal 1500249-80.2018.8.26.0571; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/04/2019; Data de Registro: 22/04/2019, g.n.)

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, a teor do artigo 33, do Código Penal, tendo em vista o montante de pena imposta, a primariedade, os bons antecedentes e a gravidade em concreto do delito, que fomenta a prática de inúmeros outros crimes violentos, consiste em uma das maiores fontes de sustentação econômica de organizações criminosas, alicia milhares de adolescentes para o ambiente infracional e causa o vício maldito de significativo número de pessoas, em detrimento de sua dignidade pessoal e de seus familiares.

Incabíveis a substituição das penas privativas de liberdade e o sursis, porquanto não preenchidos os requisitos legais, dada a quantidade de pena e a gravidade em concreto do crime.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão acusatória, para CONDENAR como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, o réu YORRA GUILHERME RODRIGUES, devidamente qualificado, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, a ser corrigido desde a época do fato.

Tendo sido o réu beneficiado por decisão proferida em sede de "Habeas Corpus" (fls. 109/116), poderá responder em liberdade por este processo.

Autorizo a incineração das drogas apreendidas, guardada quantidade suficiente para a contraprova, bem como determino a perda dos demais bens apreendidos em favor da União, revertidos ao Funad, a teor do artigo 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006, e do artigo 91, inciso II, do Código Penal, cuidando-se de produtos evidentes do tráfico, já que o acusado não demonstrou sua origem lícita, ressalvados os direitos de terceiros de boa-fé, a serem apurados em expediente próprio, se o caso.

Oportunamente, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, ponderando-se os benefícios da assistência judiciária gratuita, porquanto assistido pela DPE/SP.

P.I.C.

Limeira, 11 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA